

אוגדן תנאי שירות

פרק 6 – השתלמויות עובדים

מקור: <https://ogdan.ladpc.net.il>

פרק 6 – השתלמויות עובדים

6.1 השתלמויות לעובדים 6.2 ימי השתלמות לעובדים 6.3 קרנות השתלמות

6.1 השתלמויות לעובדים

6.1.1 אישור השתלמות לעובדים

ראש הרשות המקומית רשאי לאשר השתתפות בהוצאות השתלמות של עובד או בחלק מהן - לאחר שנכח לדעת כי ההשתלמות נחוצה לעובד לצורך מילוי תפקידו, לרכישת מקצוע, לקידום בהתאם למסלולי הקידום, וכן לצורך טיפוח יחסו של העובד לעבודה ולחבריו ולהרחבת ידיעותיו הכלליות.

6.1.2 התחייבות העובד תמורת השתתפות בהשתלמות

(א) תמורת השתתפות הרשות המקומית בהוצאות ההשתלמות המפורטות לעיל יתחייב העובד להתמיד בהשתתפותו בקורס, למסור את כל העבודות ולהשתתף בבחינות הסיום ולשרת תקופה כאמור בסעיף קטן (ב) להלן.

(ב) בכל מקרה בו תאושר לעובד השתתפות בסכום העולה על 25% משכר הלימוד, יתחייב העובד לשרת תקופת שירות נוספת ברשות המקומית על פי טבלאות שיקבעו ע"י ראש הרשות המקומית. אולם בשום מקרה לא תפחת התקופה משנה אחת.

6.2 ימי השתלמות לעובדים

ימי השתלמות לעובדים ברשויות המקומיות

הסתדרות המעו"ף, מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות ניהלו מו"מ מתוך כוונה לעודד לימודים והרחבת השכלה בקרב עובדי הרשויות המקומיות והגיעו להסכמות כדלקמן: עובדים בדירוג המינהלי, ועובדים בדירוג חינוך ונוער אשר בסיס משרתם הוא 40 שעות עבודה שבועיות יהיו זכאים ל-5 (חמישה) ימי השתלמות בשכר או ל-40 שעות עבודה מצטברות, לכל שנת עבודה אם יצא ביוזמתם להשתלמות (ללא אפשרות צבירה). עובדים המועסקים בחלקיות משרה, יהיו זכאים לחלק יחסי של ימי/ שעות העבודה בהתאמה.

השתלמות "השתלמות" הכוונה לפעולה לשיפור הרמה המקצועית, השלמת מיומנויות, עדכונים בתחומים ובנושאים שונים, השלמת ידיעות והרחבתן, כל זאת בתחומים ובנושאים הקשורים למילוי תפקידי העובד או להעלאת רמתו, לרבות קורסים, הכשרות והשתלמויות שיילמדו במסגרת העמותות לקידום מקצועי של הסתדרות המעו"ף, למעט השתלמויות במסגרת העמותות אשר נערכות במתכונת של מספר ימים רצופים בבית מלון. למרות האמור בהחרגת השתלמויות בסעיף זה מובהר כי עובדים אשר ישתתפו בהשתלמויות הומוגניות (אשר נערכות לקבוצות ייחודיות או לסקטורים כדוגמת סמינר לעובדי מינהל החינוך ברשויות המקומיות וכיוצ"ב) וכן סמינרים משותפים להנהלת העירייה ונציגות העובדים או שנעשו בתאום או אישור העירייה יהיו זכאים לימי השתלמות בשכר כאמור בהודעה זו.

המעסיק יתן את האישור המבוקש בתנאי שיציאת העובד להשתלמות במועד שתוכנן על ידו אינה פוגעת בצרכי העבודה. במקרה שיציאת העובד להשתלמות על-ידו פוגעת, לדעת המעסיק בצרכי העבודה, רשאי המעסיק לעכב את יציאת העובד להשתלמות, ובלבד שלא יעכב את יציאתו לתקופה של יותר מ-6 חודשים.

למען הסר ספק, לא יכללו בעניין ימים אלו השתתפות בפעולות הדרכה, לימוד, השתלמות או התמחות שנעשו מטעם המעסיק והן נדרשות ע"י המעסיק לצורך מילוי התפקיד שהעובד ממלא או מתעתד למלא.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עובדים מינהליים במוסדות חינוך יוכלו לנצל את ימי ההשתלמות באופן שלא יפגע בצרכי העבודה ותוך תאום ואישור, ובלבד שיציאתו של העובד להשתלמות כאמור תתאפשר באותה שנת לימודים.

העובד יודיע למעסיקו לפחות 14 יום בטרם היציאה להשתלמות.

אין באמור כדי לגרוע מהסכמים עדיפים ככל שחלים על העובדים.

הודעה מבטלת את האמור בהודעה 1075/06 מיום 13.6.2006 שכותרתה "השתתפות עובדי הרשויות המקומיות בהשתלמויות של העמותות לקידום מקצועי בחלף לזכאותם בימי בחירה".

בתחולה מיום 1.1.2011.

סמינרים מקצועיים בחו"ל מוסכם כי עובד אשר יצא לסמינר מקצועי בחו"ל של העמותות לקידום מקצועי בנושא מורשת יהודית "משואה לתקומה", יהיה זכאי להכרה של מחצית מימי הסמינר כימי עבודה בשכר. הימים כאמור יבאו במניין חמשת ימי ההשתלמות בשכר כאמור בהודעה בענייני עובדים 1198/10 וכמפורט לעיל.

6.3.1 הצטרפות לקרן השתלמות

(א) עובדי הרשויות המקומיות זכאים להצטרף לקרנות ההשתלמות הקיימות בשיתוף עם האיגודים המקצועיים השונים, כגון:

- קרן ההשתלמות של המהנדסים;
- קרן ההשתלמות של ההנדסאים והטכנאים;
- קרן ההשתלמות של המח"ר;
- קרן ההשתלמות של העובדים הסוציאליים (ק.ל.ע.);
- קרנות ההשתלמות למורים;
- קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות.

(ב) ההצטרפות לקרנות ההשתלמות יכולה להעשות רטרואקטיבית לתחילת חודש ינואר כל שנה, למעט קרנות ההשתלמות של המורים שלהם נקבע לכך התאריך של 1/9 בכל שנה. (ג) ההצטרפות והחברות בקרנות ההשתלמות היא על פי טפסים שיש לכל קרן ובהתאם לתקנות של כל קרן. (ד) גובה ההפרשות לקרן, הן על ידי הרשות המקומית והן על ידי העובד, יהיו בהתאם לתקנות הקרן. (ה) ההפרשות חייבות על פי חוק, להיות מועברות לקרן ההשתלמות עד 15 יום לאחר היום המיועד (על פי החוק) לתשלום השכר. (ו) קרן השתלמות למורים ועובדים סוציאליים באזורים בעלי עדיפות לאומית מורים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים באזורים בעלי עדיפות לאומית החברים בקרן השתלמות, פטור חלק המעסיק ממס הכנסה וחלק העובד חייב בזקיפת הטבה לצורך מס הכנסה.

6.3.2 קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות

(א) הקרן מיועדת לעובדים ברשויות המקומיות המדורגים בדירוג עובדי מינהל ושירותים ועובדי החינוך המשלים. (ב) אחוזי ההפרשה לקרן יהיו 7.5% הפרשת מעביד ו-2.5% הפרשת עובד. (ג) ההפרשה לקרן היא בהתאם לאחוזים שנקבעו מהשכר המשולב ורכיבי שכר אחרים שהם רכיבי שכר לצורך גימלאות (ראה סעיף 7.3.2). (ד) 1. עובד לאחר 12 חודשי עבודה הזכאי לקביעות בהתאם לחוקת העבודה ולהסכמים קיבוציים תהא זכאותו להצטרף לקרן השתלמות בתום התקופה. 2. זכאותו של העובד להצטרף לקרן השתלמות לא תהא מותנית במתן כתב קביעות. 3. המועד לתשלום יהיה כאמור בסעיף 1 לאחר 12 חודשי עבודה ולא מעבר לאותה שנת מס. הערה: יש לאפשר לעובדים המועסקים ב"דירוג-דרגה" ואשר שכרם משולם עפ"י הסכמים קיבוציים, לבחור את קרן ההשתלמות אליה ברצונם להשתייך, וזאת החל מתאריך 1.11.05. לעובד המעוניין להצטרף לקרן השתלמות יובהר מהי קרן ההשתלמות ששמה נקוב בהסכמים הקיבוציים החלים עליו (בהתאם לדירוג), וכן זכותו להצטרף לקרן השתלמות אחרת, בהתאם להעדפותיו.